

검사의 이의제기 절차 등에 관한 지침

[공소청예규 제4호, 정책기획과][시행 2026. 10. 2.]

제정 대검예규 제918호, 2017. 12. 28.

개정 대검예규 제958호, 2018. 7. 16.

개정 공소청예규 제4호, 2026. 9. 28.

제1조 【목적】 이 지침은 공소청법 제8조 제1항에 따른 검사의 이의제기 절차 등을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 【이의제기 前 숙의】 검사와 소속 상급자는 구체적 사건과 관련된 지휘·감독의 적법성 또는 정당성에 대하여 이견이 있는 경우, 이의제기에 앞서 그 이견의 해소를 위하여 충분히 논의한다.

제3조 【이의제기서 제출】 ① 검사는 제2조에 의한 숙의를 거친 이후에도 상급자의 지휘·감독이 유지되고 이에 대하여 여전히 이견이 존재하는 경우, 별지 제1호 서식의 이의제기서를 작성하여 상급자에게 제출할 수 있다.

② 상급자는 제1항의 이의제기서에 의견을 부기하고 소속 기관장에게 제출한다. 다만, 차상급자가 있는 때에는 차상급자를 경유하여 기관장에게 이를 제출한다.

③ 제2항의 경우 상급자가 기관장인 때에는 이의제기서에 그 의견을 부기함으로써 제출된 것으로 본다.

제4조 【기관장의 조치】 ① 기관장은 제3조 제2항의 이의제기서를 제출받은 때에는 별지 제2호 서식에 따라 상급 공소청의 장에게 이의제기 발생 보고를 한다.

② 기관장은 이의제기된 사항에 대하여 결정한 후 이의제기 검사, 당해 상급자, 그 외 소속 검사에게 이에 관한 지시를 하는 등 필요한 조치를 할 수 있다.

③ 기관장은 제2항의 조치를 하기 전에 부장회의 등에 회부하여 그 의견을 들을 수 있다.

④ 기관장은 제2항 또는 제3항에 따라 이의제기에 대하여 조치를 한 때에는 그 결과를 이의제기 검사 및 당해 상급자에게 통보하고, 별지 제3호 서식에 따라 상급 공소청의 장에게 보고한다.

제5조 【수명의무 및 불이익 금지】 ① 이의제기 검사, 당해 상급자, 그 외 소속 검사는 법령위반 등 특별한 사정이 없는 한 제4조 제2항에 따른 기관장의 지시를 따라야 한다.

② 제3조 제1항에 따라 이의를 제기한 검사는 이의제기를 이유로 불이익을 받지 아니한다.

제6조 【관련서류의 보존 및 비공개】 ① 기관장은 검사의 이의제기와 관련된 서류를 이의제기가 있었던 날로부터 10년간 보존한다.

② 제1항에 따라 보존된 서류는 비공개로 한다.

③ 이의제기 검사, 상급자, 기관장 기타 이의제기 절차에 관련된 사람은 당해 이의제기의 내용, 이의제기 사유, 최종 처리결과 등을 외부에 공개하여서는 아니된다.

제7조 【재검토기한】 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 한다.

부칙 <공소청예규 제4호, 2026. 9. 28.>

제1조 (시행일) 이 지침은 2026. 10. 2.부터 시행한다.

(별지 제1호 서식)

이 의 제 기 서

사건번호		죄명		피의자 (피고인)	
이의제기		(이의제기 사유, 별지 사용 가능)			
소속/직책					
성명					
일자					
상급자 의견		(의견부기, 별지 사용 가능)			
소속/직책					
성명					
일자					
비고					

2026. . . .

○○지방(광역)공소청 ○○지청

이의제기자

인

상 급 자

인

(별지 제2호 서식)

이의제기 발생보고

수신 : 검찰총장, ○○광역공소청장, ○○지방공소청장

제목 : 이의제기 발생보고

아래 사건에 대하여 별첨과 같이 이의제기가 발생하였음을 보고합니다.

사건번호		죄명		피의자 (피고인)	
이의제기 검사			상급자		

※ 별첨 : 이의제기서 사본 1부. 끝.

2026. . .

○○지방(광역)공소청 ○○지청

공소청장(지청장)

인

(별지 제3호 서식)

이의제기 처리보고

수신 : 검찰총장, ○○광역공소청장, ○○지방공소청장

제목 : 이의제기 처리보고

이의제기된 사건에 대하여 아래와 같이 처리하였음을 보고합니다.

사건번호		죄명		피의자 (피고인)	
이의제기		(이의제기 사유 요지)			
소속/직책					
성명					
일자					
상급자 의견		(부기의견 요지)			
소속/직책					
성명					
일자					
기관장 조치					
비고					

※ 별첨 : 이의제기 처리 관련 서류 사본 각 1부

2018. . .

○○지방(광역)공소청 ○○지청

공소청장(지청장)

인